

	COMUNE DI SQUILLACE Provincia di CATANZARO	Registro Generale N. 737 del 02/11/2023 COPIA
---	---	--

DETERMINAZIONE N. 35 del 02.11.2023

Oggetto:

**Liquidazione compensi professionali avv. Rosanna Amendola –
Appello avverso la Sentenza n. 1541/2018 emessa dal TAR –
Calabria su ricorso dell’Impresa individuale Mauro Agostino.**

IL DIRIGENTE

Segreteria Generale

Premesso che:

- in qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 15 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 16 del 02.08.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Richiamate:

la deliberazione n. 4 in data 19.09.2018, adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale, con cui si emanava apposito atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Settore Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponesse appello avverso la Sentenza n. 1541/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro - Sezione Prima, su ricorso proposto dall’Impresa individuale Mauro Agostino;

la determinazione n. 499 in data 15.10.2018, adottata dal Responsabile del Servizio Contenzioso, con cui, in ossequio alla citata deliberazione giuntale, risulta conferito incarico professionale all'avv. Rosanna Amendola del foro di Catanzaro;

Considerato che il citato professionista, ha richiesto il pagamento a saldo del compenso professionale, in relazione al giudizio su indicato;

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art.184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “la liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto”;

Ritenuto di dover provvedere nel merito, liquidando, ai sensi del richiamato art. 184 del TUEL, nei confronti

dell'avv. Rosanna Amendola, la somma complessiva di € 6.587,93 al lordo di accessori di legge (CAP 4% + IVA 22%);

Vista la fattura n. 1/2023, per la somma complessiva di € 6.587,93 al lordo di accessori di legge (cap 4% + IVA 22%), a titolo di saldo compenso professionale relativo alla difesa nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, avente ad oggetto la Sentenza n. 1541/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Sezione Prima, su ricorso dell'Impresa individuale Mauro Agostino;

Visti :

gli artt. 107, 147 bis e 184 del d.lgs. n. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.P.R. n.62/2013;

il d.lgs. 33/2013;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

di dare atto di quanto in premessa;

di liquidare – a titolo di saldo, per il compenso professionale relativo all'atto di appello davanti al Consiglio di Stato della Sentenza n. 1541/2018 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro – Sezione Prima, su ricorso dell'Impresa individuale Mauro Agostino, la somma complessiva di € 6.587,93 compresi accessori, in favore dell'avv. Rosanna Amendola, del foro di Catanzaro;

di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, su conto corrente intestato al medesimo professionista, con IBAN: ...OMISSIS..., come da fattura n. 1/2023;

di dare atto che la spesa trova imputazione sul Cap. 57 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per l'ordinazione dei pagamenti;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs 267/2000.

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo

IL DIRIGENTE

F.TO avv. Giuseppina Ferrucci

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

\ Bilancio esercizio:

Impegno:

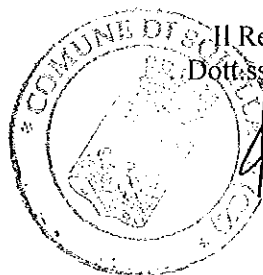
Intervento:

Squillace,

Il Responsabile del Settore

F.TO dott. Pasquale Muccari

è copia conforme all'originale.



Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci